

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

권 고

제 목 외국법인 등과의 계약체결 시 현지어 계약서 제출 관련 규정 개선 필요
소 관 부 서 :::::본부 ●●팀
조 치 부 서 :::::본부 ●●팀
내 용

1. 업무 개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「기타공공기관 계약사무 운영규정」과 기획재정부 「계약예규」 및 진흥원 「계약사무처리규칙(이하 “계약규칙”이라 한다)」 등의 법령과 규정에 따라 계약을 체결하는 등 계약사무를 처리하고 있으며, ●●팀은 계약규칙의 소관부서로서 내규의 적용 및 관리를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 용역계약일반조건(이하 “계약일반조건”이라 한다)」 제5조 제1항에 따르면 계약을 이행함에 있어 사용하는 언어는 한국어를 원칙으로 하고 있으며, 같은 조 제2항에 의거해 계약체결 시 필요하다고 인정하는 경우에는 계약이행과 관련하여 계약상대자가 외국어를 사용하거나 외국어와 한국어를 병행하여 사용하는 등의 필요한 조치를 할 수 있다고 규정함에 따라 외국어 계약서의 사용을 강제하지 않고 있다.

그런데 계약규칙 제30조 제3항에 따르면 외국법인 또는 외국인과 계약 체결

을 하고자 하는 경우에는 국문 계약서와 함께 영문 또는 해당 국가의 언어로 작성된 계약서를 추가로 제출받아야 한다고 되어 있는 등 위 계약일반조건 보다 엄격하게 적용 중이다.

따라서 외국법인 또는 외국인과 계약 체결을 할 경우라도 영문 계약서 등이 불필요하다 판단된다면 해당 사항을 반영하여 계약규칙을 개정하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실이 이번 종합감사 기간(2025. 8. 4. ~ 2025. 8. 29.) 중 감사 대상에 해당되는 10개 해외사무소의 용역 계약사항과 관련하여 표본을 선정하여 계약체결 실태를 점검한 결과, ♠♠ · 🔥🔥 · ♦♦ 비즈니스센터의 경우 계약체결 시 국문 또는 현지어 기재 계약서만 첨부한 사례가 확인되었으며, ▼▼ · § § · ♣♣ 비즈니스센터의 경우 국문 계약서만 첨부한 사례가 확인되었다.

한편, 위 계약체결 사례 관련하여 국문 계약서만 첨부한 경우에는 외국법인과 계약을 체결한 건이기는 하나 해당 법인의 대표자 또는 과제책임자가 한국인이어서 국문으로 계약 체결하는 데 어려움이 없었던 것으로 확인되며, 계약일반조건에 따르면 계약 이행 시 사용하는 언어는 한국어를 원칙으로 한다고 되어 있으므로 외국인이 운영하는 외국법인과 계약을 체결하는 경우에도 국문 계약서만 첨부하였다고 하여 계약 상 중대한 하자가 발생하지는 않는 것으로 판단된다.

따라서 현행 계약규칙의 경우 위와 같이 대표자 또는 과제책임자가 한국인인 경우가 있는 등 사례 등을 반영하지 못하고 있는 것으로 여겨지므로, 현지인이 운영하는 현지 법인과의 계약 등으로 한정하거나 계약 담당자가 추가 제출을 선택할 수 있도록 하는 등 해외 비즈니스센터에서 계약체결 시 불필요한 행정

소요가 발생하지 않도록 하는 방안을 강구하는 것이 필요하다.

관계부서 의견 ●●팀은 규정의 개정이 필요하다고 판단되며, 기존 계약규칙 제30조에 포함하는 형태가 아닌 사용언어에 대한 별도 조항을 신설한 다음, 국문 사용 원칙에 필요 시 외국어를 병행하고, 국문과 외국어가 다를 경우 국문을 우선 하는 내용으로 구성하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 원장은 외국법인 및 외국인과의 계약체결 시 제출서류 현실화를 위해 「계약사무처리규칙」을 개정하시기 바랍니다. (권고)